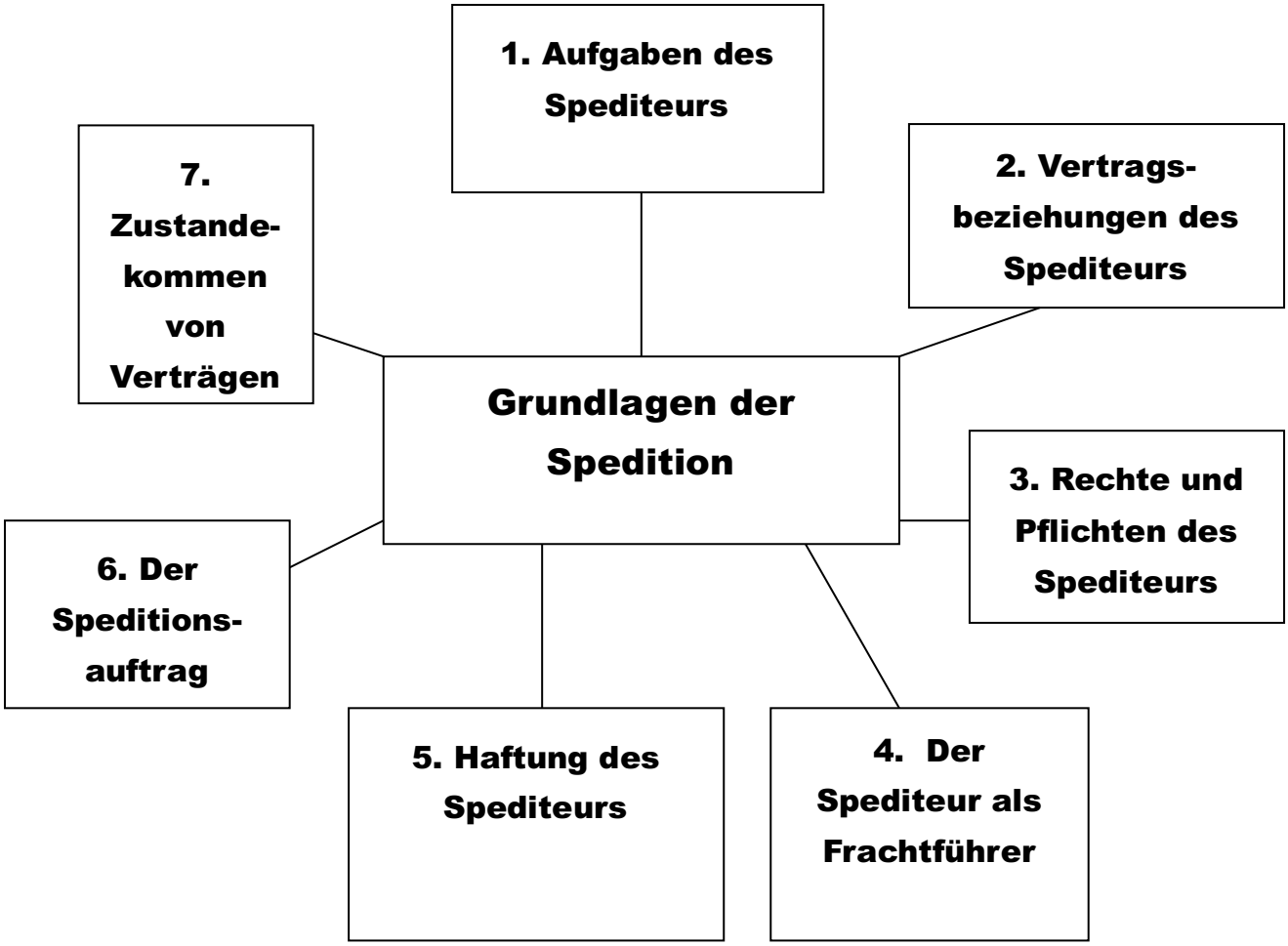

1. Aufgaben des Spediteurs
2. Vertrags-beziehungen des Spediteurs
3. Rechte und Pflichten des Spediteurs
4. Der Spediteur als Frachtführer
5. Haftung des Spediteurs
6. Der Speditions-auftrag
7. Zustande-kommen von Verträgen
Grundlagen der Spedition

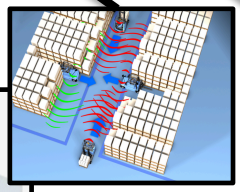
Grundlagen der Spedition











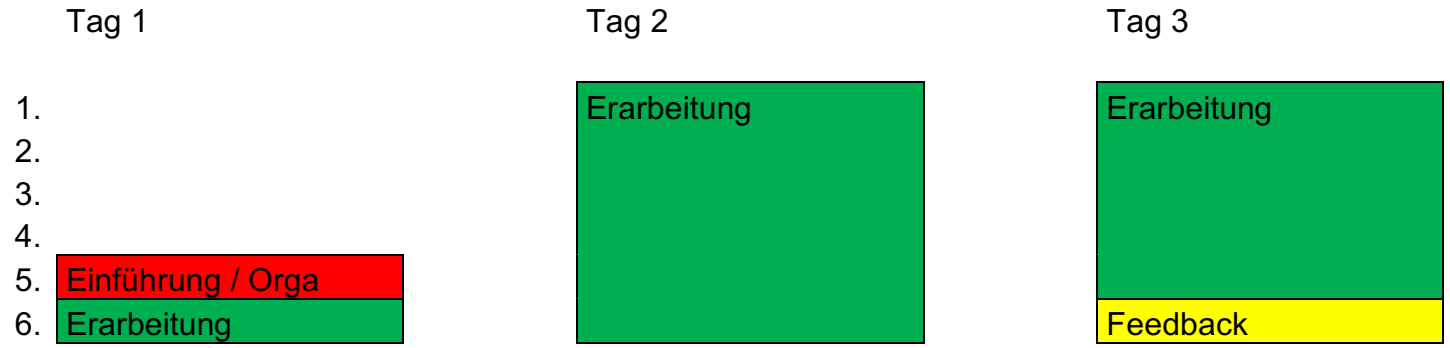






Datum:	**LF 4** Thema: Die Aufgaben des Spediteurs	BSGA>
Klasse:		

Ich kann…	Level	Tätigkeitsnachweis / Handlungsprodukt	Quelle / Übungsmöglichkeiten / Lösungen	✓
die Aufgabenverteilung der Beteiligten bei der Transportabwicklung beschreiben	★☆☆	Tätigkeiten der Beteiligten ihren Aufgaben entsprechend zugeordnet.	www., Skript, Schulbuch	
das Tätigkeitsspektrum des Spediteurs (Schwerpunkt eigenes Unternehmen) darstellen und erklären.	★★☆	Mindmap der wesentlichen Tätigkeiten eines Speditionsunternehmens	www., Skript, Schulbuch, ÜA Aufgaben des Spediteurs	
die Vertragsbeziehungen einer Transportabwicklung darstellen und erklären	★★☆	Vertragsbeziehungen des Spediteurs graphisch dargestellt	www., Skript, Schulbuch, ÜA Vertragsbeziehungen	
die Rechte und Pflichten des Spediteurs aus dem Speditionsvertrag benennen	★☆☆	Lückentext Rechte und Pflichten des Spediteurs ergänzt	www., Skript, Schulbuch, ÜA Rechte und Pflichten des Spediteurs	
begründet bestimmen welche Funktion der Spediteur aus rechtlicher Sicht einnimmt	★☆☆	Erläuterung wann der Spediteur als Frachtführer auftritt	www., Skript, Schulbuch, ÜA der Spediteur als Frachtführer	
die Schadensarten begründet unterscheiden	★☆☆	Übersicht zu den Schadensarten inkl. Beispielen erstellt	www., Skript, Schulbuch,	
die Haftungsprinzipien unterscheiden und die gesetzliche Maximalhaftung benennen	★★☆	Übersicht zu den Haftungsprinzipien ergänzt.	www., Skript, Schulbuch, ÜA Haftung des Spediteurs nach HGB I und II	
einen kompletten Speditionsauftrag erfassen, die fehlenden Informationen einfordern und beschreiben, wie der Speditionsauftrag zustande kommt.	★★☆	Speditionsauftrag erstellt und auf Vollständigkeit geprüft	www., Skript, Schulbuch, ÜA Speditonsauftrag	



Richtfest beim Einfamilienhaus der Familie SCHNEIDER:
Mit Stolz, weil man bald in den eigenen vier Wänden wohnen kann, und mit Sorge, wegen der hohen Kreditbelastungen, betrachtet man das bisherige Ergebnis der Bautätigkeit und blickt schon etwas wehmütig zurück auf den Herbst des vergangenen Jahres. Damals hatte sich die Familie SCHNEIDER entschlossen, dem Architekturbüro MEINERT den Auftrag zur Planung eines Einfamilienhauses zu übertragen. Viele Planentwürfe wurden diskutiert, zahlreiche Finanzierungspläne durchgerechnet. Vor drei Monaten dann wurde die NIERMANN KG - nach einer Ausschreibung des Projektes - vom Architekten mit der Durchführung des Bauvorhabens beauftragt. Das Ergebnis der bisherigen Bemühungen war ein Rohbau, der in weiteren drei Monaten bezugsfertig sein soll - hoffentlich!

Arbeitsaufträge:

1. Beschreibe die Tätigkeiten der drei am Bauvorhaben beteiligten Akteure.

Bau eines Hauses:

Bauherr	**Architekt**	**Bauunternehmer**

2. Mit welchem Beteiligten lässt sich deiner Meinung nach der Spediteur am besten vergleichen, wenn es um die Beförderung einer Sendung von A nach B geht?
   a. Ergänze die untenstehende Übersicht mit den Beteiligten bei der Güterbeförderung: Spediteur, Frachtführer und Versender.
   b. Beschreibe die Tätigkeiten der drei an einem Gütertransport beteiligten Akteure.

Transport einer Sendung von A nach B:

Wandzeitung / Comic zum Thema: Aufgabengebiete des Spediteurs

Ziel:
Erstellen Sie im Team eine Wandzeitung, ein Comic oder eine Grafik. Sie soll Ihnen einen Überblick über das Tätigkeitsspektrum des Spediteurs geben und zugleich die anderen Klassenteams informieren.

Anregungen zur Gruppendiskussion

1. Welche Aufgaben haben Sie in Ihrem Betrieb bisher kennen gelernt?
2. Entspricht Ihre bisherige Erfahrung Ihren Erwartungen?

Durchführung

Inhalt:
Welche inhaltlichen Schwerpunkte Sie setzen wollen, bleibt Ihrer Gruppe überlassen. Sie können Teilaspekte wie Begriffsklärung, Gesellschaftsbezug, Zusammenarbeit mit Partnern, gesamtwirtschaftliche Bezüge usw. herausgreifen.

Gestaltung:
Bei einer Wandzeitung/ Comic/ Grafik sollen Text- bzw. Grafikelemente kurze und prägnante Aussagen transportieren. Wie der Mix von Text und Bildern gestaltet wird, unterliegt keinen Regeln. Allerdings werden allzu lange Textpassagen selten gelesen. Die Bilder sollen einen klaren Bezug zum Text haben.

Bearbeitungszeit: 50 Minuten

Anschließende Präsentation: je Gruppe ca. 10 Minuten

Der Spediteur besorgt die Güterbeförderung durch Abschluss von Frachtverträgen mit Frachtführern oder Verfrachtern. Diese **„klassische Speditionstätigkeit"** wird in der reinen Form überwiegend von Seehafen- und Luftfrachtspediteuren angeboten. Aber auch diese Spediteure haben wie alle anderen Spediteure ihr Dienstleistungsangebot durch logistische Dienstleistungen aller Art erweitert.

Der Spediteur als Frachtführer

Viele Spediteure befördern die Güter mit eigenen Lastkraftwagen und Binnenschiffen.

Der Spediteur als Lagerhalter

Häufig müssen Güter vor, während oder nach der Beförderung eingelagert werden. Jeder Spediteur besorgt diese Lagerungen durch Abschluss eines Lagervertrages mit einem selbstständigen Lagerhalter. Der Spediteur als Lagerhalter nimmt auch Lageraufträge entgegen, die nicht unmittelbar mit der Speditionstätigkeit zusammenhängen.

Der Spediteur im Güterumschlag

Mit dem Güterversand ist der Güterumschlag verbunden (verkehrsbedingte Lagerung). Er wird von Umschlagsbetrieben (auf einem Umschlagslager) durchgeführt, die der Spediteur beauftragt. Bei ausreichendem Güteraufkommen pachtet der Spediteur Umschlagsanlagen oder errichtet eigene Anlagen, die gleichzeitig der Zwischen- und der Dauerlagerung (verfügte Lagerung) dienen können. Viele Spediteure betreiben Umschlagsanlagen als Güterverteilungsanlagen und Containerpackstationen für Verladungen mit dem Lkw, der Eisenbahn, dem See- & Binnenschiff.

Der Spediteur als Sammelspediteur

Seit jeher haben Spediteure Sendungen aller Art zur besseren Raumausnutzung des Transportmittels und zur Erzielung von Frachtvorteilen zusammengefasst, in nationalen oder internationalen Spediteursammelgutverkehren mit dem Lkw oder anderen Verkehrsmitteln befördert und dem einzelnen Endempfänger/Käufer direkt ausgeliefert. Selbstständige Kurier-, Express- und Paketdienste ergänzen das Leistungsangebot.

Der Spediteur im gebrochenen, multimodalen oder kombinierten Verkehr

Oft müssen mehrere Transportmittel eingesetzt werden, um eine Sendung zum Käufer zu bringen. Beförderungen dieser Art werden im gebrochenen (mehrstufigen) Verkehr durchgeführt. Der Spediteur organisiert alle Verkehrsleistungen für eine Sendung. Er organisiert den gesamten Transport durch Abschluss und Überwachung der verschiedenen Fracht-, Umschlags- und Nebenleistungsverträge. Juristisch wird der Spediteur als Frachtführer tätig; er garantiert damit auch den Beförderungserfolg.

In anderen Fällen übergibt der Spediteur seine Ladung an den Träger eines Kombinierten Verkehres (KV).Folgende Verlademöglichkeiten können unterschieden werden:

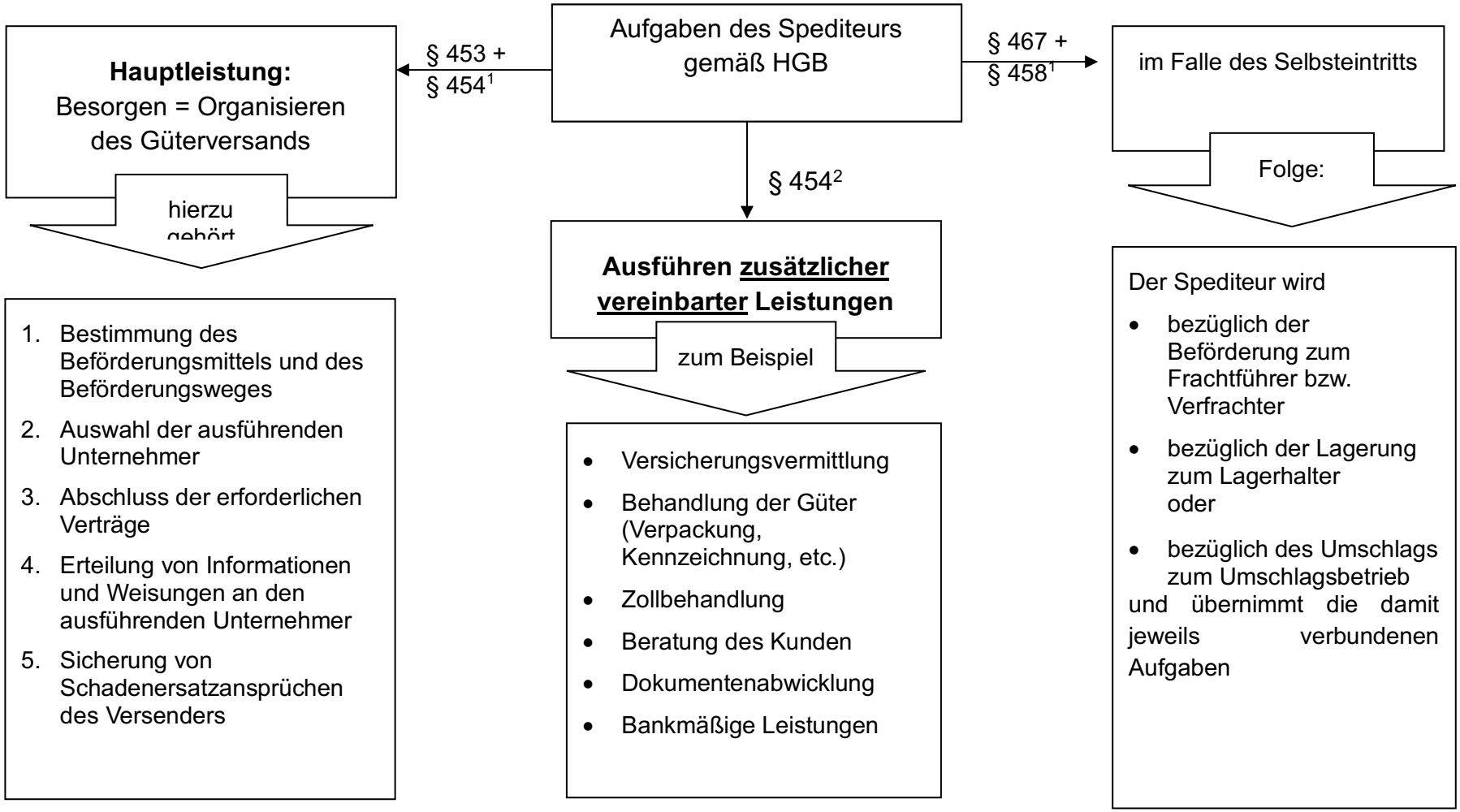
Der Spediteur organisiert eine Güterversendung als Spediteur im mehrstufigen (gebrochenen, multimodalen) Verkehr durch Abschluss von mindestens zwei Frachtverträgen mit zwei oder mehr aufeinanderfolgenden Frachtführern oder Verfrachtern. Als **Absender/Befrachter** sorgt er für die Auflieferung und Dokumentation.

Der Spediteur übernimmt eine Güterversendung als Frachtführer im Kombinierten Verkehr seiner Transportkette, die er einmalig oder im Dauerverhältnis eingerichtet hat. Mit dem Auftraggeber schließt er einen Frachtvertrag; er stellt ein einheitliches Transportdokument aus (FBL u.a.), haftet als Frachtführer und rechnet über die gesamte Transportstrecke ab.

Zusatzleistungen des Spediteurs

Mit der Besorgung der Güterbeförderung - der klassischen Speditionstätigkeit - ist eine Vielzahl von weiteren Dienstleistungen verbunden. Sie fallen als „Nebenleistung" an, stehen aber oft im Mittelpunkt des Auftrages und bilden den eigentlichen Anlass der Auftragserteilung. Diese Dienstleistungen betreffen im Wesentlichen folgende Leistungsbereiche:

- Besorgen von Dokumenten: Aufmachen/Besorgen von Konnossementen, Frachtbriefen, Warenverkehrsbescheinigungen, Ursprungszeugnissen, Gesundheitszeugnissen, Konsulatsfakturen, ggf. Ausfuhrbescheinigungen für Umsatzsteuerzwecke usw. sowie Beglaubigung der Dokumente bei Konsulaten, Handelskammern, Zollämtern.
- Ausstellen von Spediteurversanddokumenten: Ausstellen/Besorgen von Spediteur-übernahmebescheinigungen (FCR), Spediteurkonnossementen (FBL) usw. zur Zahlungs- und Lieferungssicherung gemäß Kaufvertrag.
- Behandlung des Gutes, Warenmanipulationen: Bemustern, Empfangs- und Qualitätskontrollen, Auspacken, Umpacken, Verpacken, Entfernen von Herkunftszeichen, Signieren, Reinigen, Begasen, Trocknen, Schadenfeststellung, Beschaffen von Containern.
- Zollbehandlung: Aufmachen der Zollpapiere, Anmeldung, Gestellung, Darlegung des Zollgutes, Mitwirkung bei der weiteren Abfertigung, Entrichtung der Zollabgaben, Stellen von Sicherheiten.
- Versicherungen: Vermittlung oder Abschluss von Transport- und Lagerversicherungen über eigene Generalpolicen, Ausstellung der Policen.
- Bankmäßige Leistungen: Bankmäßige Abwicklung von Dokumentengeschäften, Mitwirkung bei Akkreditiven, Inkasso von Warenwerten, Fracht- und Zollvorlagen.
- Geltendmachung von Rechten gegen Dritte: Geltendmachung oder Wahrung der Schadenersatzansprüche aus Fracht-, Lager-, Umschlags- und Versicherungsverträgen, aus der Zollbehandlung, Wahrung von Ansprüchen aus dem Kaufvertrag.
- Beratung des Auftraggebers: Erstellen von Offerten, Auskünfte über Verkehrsverbindungen, Paletten, Zoll- und Einfuhrvorschriften usw.


Aufgaben des Spediteurs gemäß HGB
§ 453 + § 454[1]
§ 454[2]
§ 467 + § 458[1]
Hauptleistung:
Besorgen = Organisieren des Güterversands
hierzu gehört
1. Bestimmung des Beförderungsmittels und des Beförderungsweges
2. Auswahl der ausführenden Unternehmer
3. Abschluss der erforderlichen Verträge
4. Erteilung von Informationen und Weisungen an den ausführenden Unternehmer
5. Sicherung von Schadenersatzansprüchen des Versenders
Ausführen zusätzlicher vereinbarter Leistungen
zum Beispiel
• Versicherungsvermittlung
• Behandlung der Güter (Verpackung, Kennzeichnung, etc.)
• Zollbehandlung
• Beratung des Kunden
• Dokumentenabwicklung
• Bankmäßige Leistungen
im Falle des Selbsteintritts
Folge:
Der Spediteur wird
• bezüglich der Beförderung zum Frachtführer bzw. Verfrachter
• bezüglich der Lagerung zum Lagerhalter oder
• bezüglich des Umschlags zum Umschlagsbetrieb
und übernimmt die damit jeweils verbundenen Aufgaben

Arbeitsauftrag:
Erstelle ein Mindmap mit den typischen Aufgaben des Schreibtischspediteurs. Unterteile die Aufgaben in folgende Oberbegriffe: Beratung, Ausstellen von Dokumenten, Besorgung von Leistungen, Logistische Zusatzleistungen, Kontrolle des Sendungsstatus und Organisation.

Aufgaben des Spediteurs

Datum:	Übungsaufgabe Aufgaben des Spediteurs	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Arbeitsaufträge: **1. Lesen Sie den folgenden Text über die Tätigkeiten eines Spediteurs und die Sparten des Speditionsgewerbes.**
2. Verbinden Sie die Aufgaben auf der Rückseite mit den passenden Beispielen sowohl für die Aufgabenbereiche als auch für die Sparten des Spediteurs.

Welche Tätigkeiten gehören zum Arbeitsbereich eines Spediteurs?

Die Hauptaufgabe des Spediteurs ist es, die Abwicklung von Gütertransporten vom Auftraggeber bis zum Empfänger zu organisieren (vgl. § 453 HGB). Dabei wird erwartet, dass der Spediteur über die einzelnen Verkehrsträger Bescheid weiß, Beförderungebedingungen und Preisgestaltung kennt und zwar nicht nur im innerdeutschen Verkehr, sondern auch im Ausland. Wie nachfolgende Tätigkeiten zeigen, ist deshalb das Arbeitsgebiet des Spediteurs sehr umfangreich und vielfältig. Da sich der Verkehrsmarkt in den letzten Jahren grundlegend verändert hat, sind die Tätigkeitsanforderungen an den Spediteur heute sehr viel umfangreicher als früher. War z. B. vor etlichen Jahren der nationale Gütertransport durch verbindliche Tarife geregelt, so ist heute diese Preisbindung aufgehoben und muss durch eigene Preiskalkulation ersetzt werden. Die Verwirklichung des Binnenmarktes in der EU hat dazu geführt, dass jeder Transportunternehmer, der in einem EU-Land die Zugangsvoraussetzungen zum Markt erfüllt, auch in jedem anderen EU-Land Gütertransporte durchführen darf (Kabotagefreiheit).

Zunehmender Wettbewerb erfordert aber auch vom Spediteur ein immer besseres Leistungsangebot. Zudem stellen Industrie und Handel veränderte Anforderungen an den Spediteur. Immer mehr Unternehmen gehen dazu über, Tätigkeitsbereiche aus ihrem eigenen Unternehmen auszulagern, um sie an Fremdfirmen zu vergeben. Von diesen sogenannten Outsourcing-Prozessen profitieren auch die Speditionen. So unterhalten viele große Unternehmen heute kein Lager mehr, sondern übergeben diese und andere logistische Dienstleistungen an Speditionsunternehmen. Zum Teil gehen die Anforderungen der Kunden so weit, dass der Spediteur in den kompletten Produktionsablauf eingeschaltet wird. Dies reicht von der Beschaffung von Materialien, Rohstoffen und Zulieferteilen bis hin zur Verteilung der fertigen Produkte im In- und Ausland. Der Spediteur tritt dann als so genannter Logistik-Dienstleister auf. Jeder Spediteur muss sich heute diesen veränderten Bedingungen stellen, doch letztlich ist es gerade dieses umfassende Tätigkeitsgebiet, das den Berufs des Kaufmann / der Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung so interessant und abwechslungsreich macht.

Datum:	Übungsaufgabe Aufgaben des Spediteurs	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Nr.	Aufgabe	Nr.	Beispiel
1	Beratung	A	Verkehrsträger auswählen, Transportwege planen, Verträge mit Auftraggebern abschließen, Beförderung der Güter veranlassen
2	Besorgung des Transportes	B	Güter verschiedener Kunden für eine Strecke zusammenstellen
3	Sammelgutverkehr	C	Offerten erstellen, Auskünfte erteilen über das geeignete Verkehrsmittel, über geeignete Transportbehälter und über Verkehrsanbindungen
4	Umschlag	D	Empfangs- und Qualitätskontrollen durchführen, verpacken, umpacken, Herkunftszeichen entfernen (neutralisieren), reinigen
5	Lagerung	E	Zollpapiere aufmachen, Zollgut anmelden und gestellen, Zollabgaben entrichten
6	Beförderung	F	Waren für den Kunden im eigenen oder fremden Lager einlagern
7	Besorgung von Versicherungen	G	Frachtbriefe, Konnossemente, Ausfuhrbescheinigungen ausfüllen (aufmachen), Dokumente bei Konsulaten, Handelskammern, Zollämtern beglaubigen lassen
8	Durchführung von Inkasso	H	Güter verschiedener Auftraggeber einsammeln, zur Speditionshalle fahren und dann auf einen Lkw verladen, der sie alle zusammen, z.B. nach Hamburg befördert
9	Besorgung von Dokumenten	I	Speditions-, Lager-, und Transportversicherungen vermitteln
10	Zollbehandlung	J	Nachnahme im Auftrag des Kunden einziehen
11	Behandlung des Gutes, Manipulation der Ware	K	Waren als Spediteur selbst befördern und damit gleichzeitig als Frachtführer tätig sein (Selbsteintritt)

Datum:	Übungsaufgabe Aufgaben des Spediteurs	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

In welchen Sparten gliedert sich das Speditionsgewerbe ?

Die Veränderungen auf dem Verkehrsmarkt, wie sie kurz oben beschrieben wurden, führen unter anderem dazu, dass sich nur der Spediteur im Wettbewerb durchsetzen kann, der über qualifizierte Fachkenntnisse verfügt. Dies geht meist Hand in Hand mit einer Spezialisierung des Leistungsangebots in der Spedition. So werden vor allem folgende Fachsparten unterschieden:

Nr.	Fachsparte	Nr.	Tätigkeitsfelder
1	Internationale Spedition	A	Transport der Güter zum Flughafen bzw. zum Empfänger, Beschaffung der erforderlichen Begleitpapiere, Zollformalitäten, Abschluss des Frachtvertrages mit der Fluggesellschaft
2	Seehafenspedition	B	Möbeltransport und Möbelumschlag
3	Binnenumschlagsspedition Binnenschiffsspedition	C	Verkehrsbedingte Vor-, Zwischen- und Nachlagerung (= Umschlag), langfristige Lagerung von Verteilungsgütern und Massengütern
4	Lufttrachtspedition	D	Beförderung von Gütern mit Kraftwagen, entweder im Selbsteintritt oder durch fremde Güterfernverkehrsunternehmer
5	Kraftwagenspedition	E	Organisation der logistischen Dienstleistungen, die mit der Lieferung ganzer Betriebsanlagen ins Ausland verbunden sind
6	Speditionsnachverkehr[1]	F	Beförderung von z.B. Dokumenten, Datenträgern, hochwertigen Klein- und Notfallsendungen mit persönlicher Begleitung Beförderung von z. B. Frischwaren, Ersatzteilen, Pharmaprodukten, Photoarbeiten etc. Beförderung von kleineren Sendungen i.d.R. bis 31,5 kg aller Art
7	Sammelgutspedition	G	Umschlag der Güter aufs Binnenschiff oder vom Binnenschiff an Land, Verschilfung der Güter mit dem Binnenschiff
8	Möbelspedition	H	Organisation des Transportes und Einlagerung gefährlicher Güter, Anwendung der entsprechenden Gefahrgutvorschriften
9	Lagerhalter	I	Abwicklung von Export- und Importgeschäften, Zollformalitäten.
10	Gefahrgutspedition	J	Zustellung bzw. Abholung der Güter in der näheren Umgebung der Spedition
11	Projektspedition	K	Umschlag der Güter aufs/vom Seeschiff, Abschluss des Seefrachtvertrages mit der Reederei, Erstellung von Frachtpapieren, Zollabwicklung
12	KEP-Dienste	L	Abholung einzelner Stückgüter bei den Auftraggebern, Umschlag und Zusammenfassung von Gütern zu einer Sammelladung, Verteilung der Einzelsendungen an die Empfänger

Darüber hinaus gibt es Speditionen, die in einem breiten Dienstleistungsangebot mehrere Sparten anbieten und sich mit einer umfassenden Leistungspalette am Markt betätigen.
Solche Speditionen bezeichnet man als **Integratoren**.

[1] Die gesetzliche Unterscheidung in Nah- und Fernverkehr ist zwar 1998 weggefallen, doch werden die Begriffe in den meisten Betrieben weiterbenutzt.

Im Rahmen seiner vielfältigen Tätigkeiten geht ein Spediteur verschiedene Vertragsbeziehungen mit seinen Geschäftspartnern ein.

Die Wall GmbH, Spedition & Logistik, in Bremen erhält folgenden Auftrag:

Versender: Plastex GmbH
Friedberger Landstraße 85
60327 Frankfurt am Main

Empfänger: Game & Toy Ltd.
74, Commercial Area
POB 27745
New York, USA

Sendung: 1 x 20‘ Container Spielwaren (8 to)

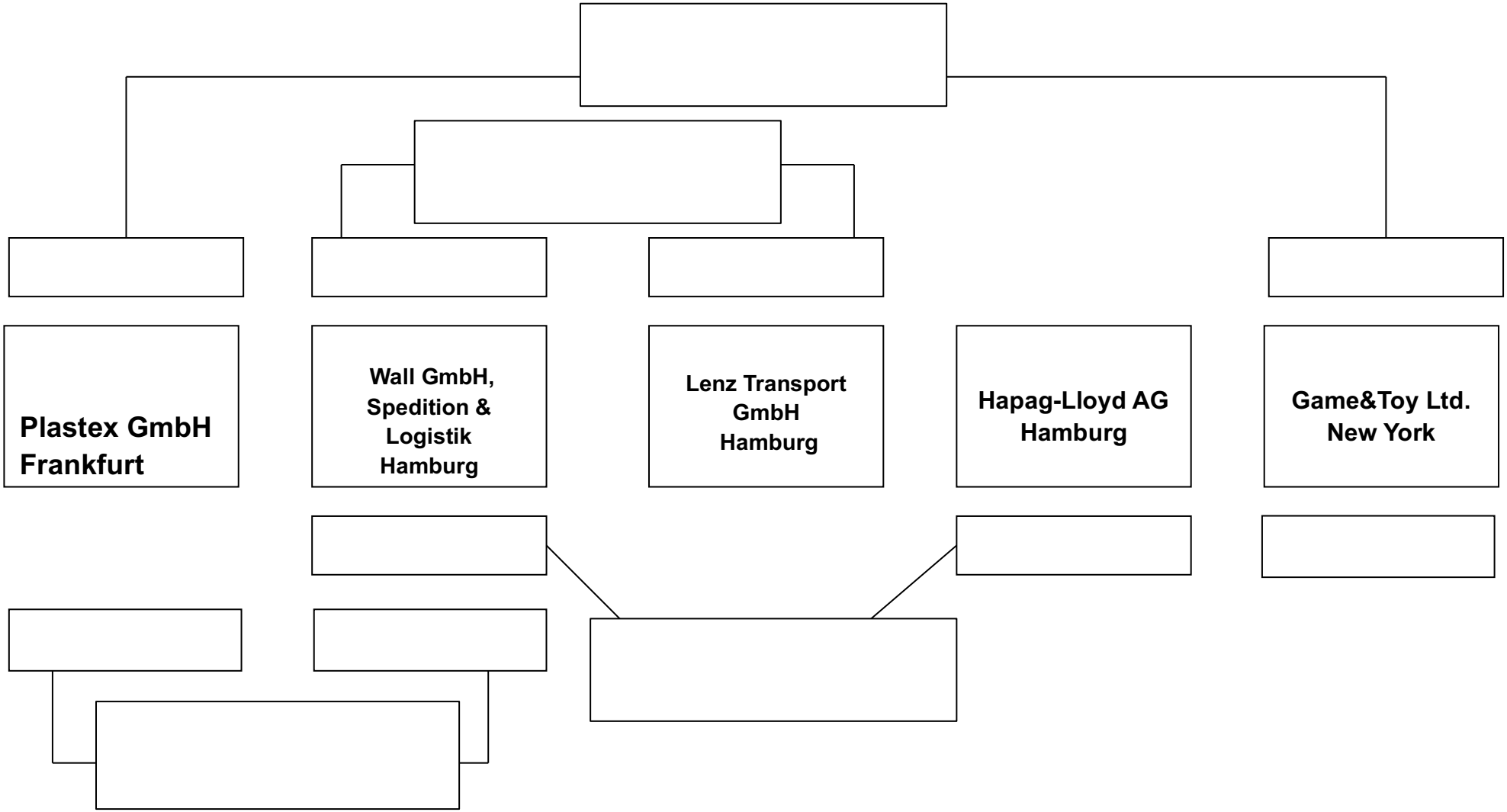
Transport: per Lkw von Frankfurt nach Hamburg (mit Lenz Transport)
per Seeschiff von Hamburg nach New York (mit Hapag Lloyd)

Aufgabe:
Ergänzen Sie in **Partnerarbeit** die Übersicht auf der folgenden Seite mit den Begriffen, die unten stehen, so dass die vertraglichen Beziehungen zwischen den Beteiligten und deren Stellung deutlich werden!

Empfänger	Frachtvertrag	Frachtführer	Käufer
Verfrachter	Absender	Spediteur	
Befrachter	Verkäufer	Versender (Auftraggeber)	
Kaufvertrag	Speditionsvertrag	Seefrachtvertrag	

Grundlagen der Spedition

Vertragsbeziehungen des Spediteurs



LF 4	**Grundlagen der Spedition** ÜA: Vertragsbeziehungen des Spediteurs	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Die Wall GmbH, Spedition & Logistik, in Hamburg erhält folgende Aufträge:

1. von Firma Purissima Cosmetics GmbH in Köln: → Transport von 16 Paletten Kosmetik-Artikel nach Paris (Frankreich) an die Firma Brel Beauté.

2. von Firma Becker Mechanik AG in Lüneburg: → Eil-Transport von 2 Paletten Ersatzteilen nach Athen (Griechenland) an die Firma Spyros International.

3. von Firma Keramika oHG in Hamburg: → Transport von 1 x 20‘ Container Keramik-Artikel nach New York (USA) an die Firma Sounders Ltd.

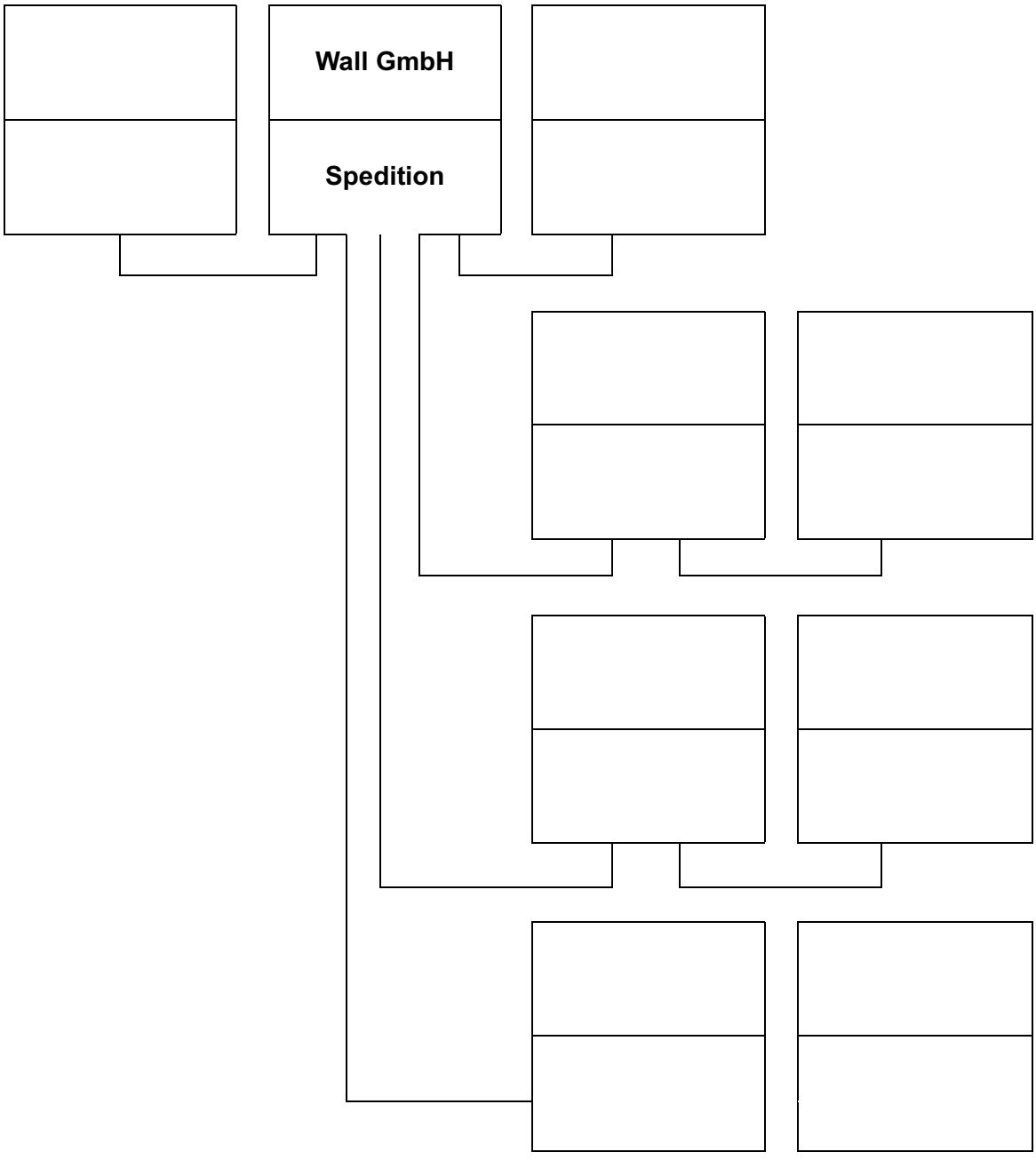
Arbeitsauftrag:

a. Geben Sie an, welche(s) Verkehrsmittel sie wählen.
b. Welche Verträge schließen Sie als Spediteur mit den einzelnen Beteiligten ab?
c. Wie werden die einzelnen Beteiligten jeweils genannt?

4. Zwei Wochen später erteilt die Firma Krauss GmbH Ihrer Spedition wieder einen Auftrag. Ein übergroßes Maschinenteil soll von Nürnberg zum Empfänger Niklas Maschinenbau auf dem Wasserweg nach Duisburg transportiert werden. Deshalb ist der Sendungsverlauf diesmal komplizierter. Sie haben den Ablauf folgendermaßen organisiert:
   1. Abholung des Maschinenteils von der Firma Krauss zum Nürnberger Hafen durch den Lkw-Unternehmer NÜRLOG.
   2. Mit dem Umschlag des Maschinenteils im Hafen auf das Binnenschiff haben Sie die Binnenschiffsspedition Sander KG beauftragt.

3. Den Binnenschiffstransport selbst haben Sie an die Reederei DAMCAS vergeben. Die führt allerdings den Transport nicht selbst durch, sondern beauftragt den Binnenschiffer Kröger mit der Durchführung des Transports.
4. Den Umschlag im Hafen Duisburg übernimmt die Spedition Rheintrans. Den Auftrag hat sie von der Binnenschiffsspedition Sander KG in Nürnberg erhalten.
5. In Duisburg holt der Lkw-Unternehmer Röder die Sendung im Hafen ab und transportiert sie zum Empfänger. Beauftragt wurde Röder von der Spedition Wall GmbH.

Tragen Sie alle Beteiligten mit ihren Fachbezeichnungen in die Kästchen ein und geben Sie an, welche Vertragsbeziehungen zwischen ihnen bestehen!



Aus dem Abschluss des Speditionsvertrages ergeben sich für den Spediteur verschiedene Rechte und Pflichten.

Arbeitsauftrag:

Ergänzen Sie **in Partnerarbeit** mit Hilfe des Handelsgesetzbuches (HGB), §§ 453 – 466, den folgenden Text.

A. Die Pflichten des Spediteurs

Die **Hauptpflicht** des Spediteurs ergibt sich aus § 453 HGB und besteht in der _____ der Versendung eines Gutes. Hierzu gehören gemäß § 454, 1 HGB)

1. die Bestimmung des _____ und des _____
2. die Auswahl _____ sowie Abschluss der erforderlichen _____ und die Erteilung von Informationen und Weisungen an die ausführenden Unternehmer
3. die Sicherung von _____ des Versenders.

Des Weiteren ist der Spediteur laut § 454, 2 HGB je nach vertraglicher Vereinbarung zur Erbringung weiterer Leistungen verpflichtet, wie bspw. der _____ und _____ des Gutes sowie seiner Kennzeichnung und _____.

Bei allen Tätigkeiten im Rahmen der Ausführung eines Speditionsauftrages muss der Spediteur gemäß § 454, 4 HGB im _____ des _____ handeln und dessen _____ befolgen.

Gemäß § 461, 1 HGB ist der Spediteur verpflichtet, für den _____ zu haften, der durch _____ oder _____ des in seiner Obhut befindlichen Gutes entsteht. Darüber hinaus haftet er auch für Schäden, die durch Pflichtverletzung des § _____ entstehen, es sei denn, er hat mit der _____ eines _____ gehandelt und konnte den Schaden dennoch nicht verhindern. Nach § 462 HGB („Leutehaftung“) vertritt der Spediteur auch Schäden, die seine _____ durch Handlung oder Unterlassung verursachen.

B. Die Rechte des Spediteurs

Dem Spediteur erwachsen aus dem Speditionsvertrag aber auch Rechte. So hat er gemäß § 455, 2 HGB das Recht, von dem Versender Schäden und Aufwendungen ersetzt zu bekommen, die durch _____ oder _____ entstanden sind, ebenso wie durch _____ oder _____, _____ oder _____ der Urkunden oder Auskünfte, die für eine amtliche Behandlung notwendig sind.

Das **Hauptrecht** des Spediteurs und damit die Hauptpflicht des Versenders ergibt sich aus § 453, 2 HGB und besteht in der _____ der vereinbarten _____. Der Spediteur kann

gemäß § 458 HGB die Beförderung von Gütern auch im _____ ausführen. Damit übernimmt er bezüglich der Beförderung die _____ und _____ eines Frachtführers (s. HGB §§ 407 – 452 „Frachtgeschäft“). Gleiches gilt bei einem weiteren Recht des Spediteurs, von dem sehr häufig Gebrauch gemacht wird, nämlich dem Recht auf _____ (§ 460 HGB). Hiernach ist es ihm erlaubt, die Versendung des Gutes zusammen mit dem _____ vorzunehmen.

Schließlich hat der Spediteur nach § 464 HGB ein _____ an der jeweiligen Sendung, d.h. er kann die Sendung als Pfand benutzen, um damit verbundene, noch ausstehende Forderungen einzubringen (konnexes Pfandrecht[1]). Ebenso hat er ein Pfandrecht an Sendungen eines Versenders, wenn Forderungen aus _____ mit dem Versender geschlossenen Speditions-, Fracht- und Lagerverträgen bestehen (inkonnexes Pfandrecht[2]).

[1] konnex = lat. verbunden

[2] inkonnex = lat. unverbunden

Fünfter Abschnitt Speditionsgeschäft

§ 453 Speditionsvertrag
(1) Durch den Speditionsvertrag wird der Spediteur verpflichtet, die Versendung des Gutes zu besorgen.
(2) Der Versender wird verpflichtet, die vereinbarte Vergütung zu zahlen.
(3) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten nur, wenn die Besorgung der Versendung zum Betrieb eines gewerblichen Unternehmens gehört. Erfordert das Unternehmen nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht und ist die Firma des Unternehmens auch nicht nach § 2 in das Handelsregister eingetragen, so sind in Ansehung des Speditionsgeschäfts auch insoweit die Vorschriften des Ersten Abschnitts des Vierten Buches ergänzend anzuwenden; dies gilt jedoch nicht für die §§ 348 bis 350.

§ 454 Besorgung der Versendung
(1) Die Pflicht, die Versendung zu besorgen, umfaßt die Organisation der Beförderung, insbesondere
1. die Bestimmung des Beförderungsmittels und des Beförderungsweges,
2. die Auswahl ausführender Unternehmer, den Abschluß der für die Versendung erforderlichen Fracht-, Lager- und Speditionsverträge sowie die Erteilung von Informationen und Weisungen an die ausführenden Unternehmer und
3. die Sicherung von Schadensersatzansprüchen des Versenders.

(2) Zu den Pflichten des Spediteurs zählt ferner die Ausführung sonstiger vereinbarter auf die Beförderung bezogener Leistungen wie die Versicherung und Verpackung des Gutes, seine Kennzeichnung und die Zollbehandlung. Der Spediteur schuldet jedoch nur den Abschluß der zur Erbringung dieser Leistungen erforderlichen Verträge, wenn sich dies aus der Vereinbarung ergibt.
(3) Der Spediteur schließt die erforderlichen Verträge im eigenen Namen oder, sofern er hierzu bevollmächtigt ist, im Namen des Versenders ab.
(4) Der Spediteur hat bei Erfüllung seiner Pflichten das Interesse des Versenders wahrzunehmen und dessen Weisungen zu befolgen.

§ 455 Behandlung des Gutes, Begleitpapiere, Mitteilungs- und Auskunftspflichten
(1) Der Versender ist verpflichtet, das Gut, soweit erforderlich, zu verpacken und zu kennzeichnen und Urkunden zur Verfügung zu stellen sowie alle Auskünfte zu erteilen, deren der Spediteur zur Erfüllung seiner Pflichten bedarf. Soll gefährliches Gut versendet werden, so hat der Versender dem Spediteur rechtzeitig in Textform die genaue Art der Gefahr und, soweit erforderlich, zu ergreifende Vorsichtsmaßnahmen mitzuteilen.
(2) Der Versender hat, auch wenn ihn kein Verschulden trifft, dem Spediteur Schäden und Aufwendungen zu ersetzen, die verursacht werden durch
1. ungenügende Verpackung oder Kennzeichnung,
2. Unterlassen der Mitteilung über die Gefährlichkeit des Gutes oder
3. Fehlen, Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der Urkunden oder Auskünfte, die für eine amtliche Behandlung des Gutes erforderlich sind.

§ 414 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden.
(3) Ist der Versender ein Verbraucher, so hat er dem Spediteur Schäden und Aufwendungen nach Absatz 2 nur zu ersetzen, soweit ihn ein Verschulden trifft.

§ 456 Fälligkeit der Vergütung
Die Vergütung ist zu zahlen, wenn das Gut dem Frachtführer oder Verfrachter übergeben worden ist.

§ 457 Forderungen des Versenders
Der Versender kann Forderungen aus einem Vertrag, den der Spediteur für Rechnung des Versenders im eigenen Namen abgeschlossen hat, erst nach der Abtretung geltend machen. Solche Forderungen sowie das in Erfüllung solcher Forderungen Erlangte gelten jedoch im Verhältnis zu den Gläubigern des Spediteurs als auf den Versender übertragen.

§ 458 Selbsteintritt
Der Spediteur ist befugt, die Beförderung des Gutes durch Selbsteintritt auszuführen. Macht er von dieser Befugnis Gebrauch, so hat er hinsichtlich der Beförderung die Rechte und Pflichten eines Frachtführers oder Verfrachters. In diesem Fall kann er neben der Vergütung für seine Tätigkeit als Spediteur die gewöhnliche Fracht verlangen.

§ 459 Spedition zu festen Kosten
Soweit als Vergütung ein bestimmter Betrag vereinbart ist, der Kosten für die Beförderung einschließt, hat der Spediteur hinsichtlich der Beförderung die Rechte und Pflichten eines Frachtführers oder Verfrachters. In diesem Fall hat er Anspruch auf Ersatz seiner Aufwendungen nur, soweit dies üblich ist.

§ 460 Sammelladung
(1) Der Spediteur ist befugt, die Versendung des Gutes zusammen mit Gut eines anderen Versenders auf Grund eines für seine Rechnung über eine Sammelladung geschlossenen Frachtvertrages zu bewirken.
(2) Macht der Spediteur von dieser Befugnis Gebrauch, so hat er hinsichtlich der Beförderung in Sammelladung die Rechte und Pflichten eines Frachtführers oder Verfrachters. In diesem Fall kann der Spediteur eine den Umständen nach angemessene Vergütung verlangen, höchstens aber die für die Beförderung des einzelnen Gutes gewöhnliche Fracht.

§ 461 Haftung des Spediteurs
(1) Der Spediteur haftet für den Schaden, der durch Verlust oder Beschädigung des in seiner Obhut befindlichen Gutes entsteht. Die §§ 426, 427, 429, 430, 431 Abs. 1, 2 und 4, die §§ 432, 434 bis 436 sind entsprechend anzuwenden.
(2) Für Schaden, der nicht durch Verlust oder Beschädigung des in der Obhut des Spediteurs befindlichen Gutes entstanden ist, haftet der Spediteur, wenn er eine ihm nach § 454 obliegende Pflicht verletzt. Von dieser Haftung ist er befreit, wenn der Schaden durch die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht abgewendet werden konnte.
(3) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verhalten des Versenders oder ein besonderer Mangel des Gutes mitgewirkt, so hängen die Verpflichtung zum Ersatz sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes davon ab, inwieweit diese Umstände zu dem Schaden beigetragen haben.

§ 462 Haftung für andere
Der Spediteur hat Handlungen und Unterlassungen seiner Leute in gleichem Umfang zu vertreten wie eigene Handlungen und Unterlassungen, wenn die Leute in Ausübung ihrer Verrichtungen handeln. Gleiches gilt für Handlungen und Unterlassungen anderer Personen, deren er sich bei Erfüllung seiner Pflicht, die Versendung zu besorgen, bedient.

§ 463 Verjährung
Auf die Verjährung der Ansprüche aus einer Leistung, die den Vorschriften dieses Abschnitts unterliegt, ist § 439 entsprechend anzuwenden.

§ 464 Pfandrecht
Der Spediteur hat wegen aller durch den Speditionsvertrag begründeten Forderungen sowie wegen unbestrittener Forderungen aus anderen mit dem Versender abgeschlossenen Speditions-, Fracht- und Lagerverträgen ein Pfandrecht an dem Gut. § 441 Abs. 1 Satz 2 bis Abs. 4 ist entsprechend anzuwenden.

§ 465 Nachfolgender Spediteur
(1) Wirkt an einer Beförderung neben dem Frachtführer auch ein Spediteur mit und hat dieser die Ablieferung zu bewirken, so ist auf den Spediteur § 442 Abs. 1 entsprechend anzuwenden.
(2) Wird ein vorhergehender Frachtführer oder Spediteur von einem nachfolgenden Spediteur befriedigt, so gehen Forderung und Pfandrecht des ersteren auf den letzteren über.

Pflichten des Spediteurs nach HGB:

Hauptpflicht des Spediteurs ist es, die Versendung des Gutes zu besorgen, d.h. die organisatorischen Abläufe zu gestalten.
Das Handelsgesetzbuch präzisiert in § 454 HGB die in § 453 HGB genannte Hauptpflicht und unterteilt sie in drei Phasen:

Planungsphase	• Bestimmung des Beförderungsmittels und des Beförderungsweges
Realisierungsphase	• Auswahl geeigneter Frachtführer, die die Beförderung durchführen • Abschluss der erforderlichen Fracht-, Lager- und Speditionsverträge • Information des ausführenden Unternehmers mit den erforderlichen Anweisungen
Kontrollphase	• Sicherung von Schadensersatzansprüchen des Versenders

Die zusätzlichen speditionellen Leistungen sind Nebenpflichten und beziehen sich auf die Beförderung. Diese Nebenpflichten müssen ausdrücklich im Vertrag vereinbart werden.

Beförderungsnahe Leistungen	• Verpackung des Gutes • Versicherung des Gutes • Kennzeichnung des Gutes • Verzollung der Güter

Logistische Zusatzleistungen fallen nicht unter das gesetzliche Speditionsrecht. Der Spediteur schließt die erforderlichen Verträge mit Dritten im eigenen Namen ab. Bei der Erfüllung seiner Tätigkeit muss der Spediteur das Interesse des Versenders wahrnehmen und seine Weisungen befolgen.

Rechte des Spediteurs nach HGB:

- Der Spediteur hat ein Recht auf Vergütung. (§ 453 II HGB)
- Der Vergütungsanspruch des Spediteurs entsteht, sobald das Gut dem Frachtführer übergeben wurde. (§ 456 HGB)
- Der Spediteur hat das Recht darauf, dass der Versender
  - das Gut ordnungsgemäß verpackt und kennzeichnet,
  - erforderliche Urkunden zur Verfügung stellt sowie
  - alle Auskünfte erteilt, die der Spediteur benötigt. (§ 455 I HGB)
- Der Spediteur hat das Recht darauf, dass der Versender bei der Versendung von Gefahrgut schriftlich die Art der Gefahr bekanntgibt und über notwendige Vorsichtsmaßnahmen informiert. (§ 455 I HGB)
- Der Spediteur hat das Recht auf Ersatz von Schäden durch den Versender, die entstanden sind durch,
  - Ungenügende Verpackung und Kennzeichnung
  - Fehlende Gefahrgutmitteilung
  - Fehlende, unvollständige oder falsche Auskünfte und Urkunden für die amtliche Behandlung des Gutes (§ 455 II HGB)
- Der Spediteur hat das Recht, eine Güterbeförderung auch selber durchzuführen. (§ 458 HGB)
- Der Spediteur kann mit dem Versender einen festen Preis für die Besorgungsleistung vereinbaren, der die Kosten für die Beförderung der Güter einschließt. (Fixkostenspedition; § 459 HGB)
- Der Spediteur hat das Recht, Güter mehrerer Versender zu einer Sammelladung zusammenzufassen. (§ 460 HGB)
- Der Spediteur hat ein Pfandrecht aus allen unbestrittenen Forderungen aus Verkehrsverträgen mit dem Versender (§ 464 HGB)

Datum:	ÜA: Rechte und Pflichten des Spediteurs	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

Füllen Sie mithilfe der Paragrafen aus dem HGB die Tabelle mit den Rechten und Pflichten eines Spediteurs aus.

HGB	Pflichten des Spediteurs	Beispiele
§ 453		
§ 454 (1)		
§ 454 (2)		
§ 454 (3)		
§ 454 (4)		
§ 454 (4)		
§ 461		

Datum:	ÜA: Rechte und Pflichten des Spediteurs	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

HGB	Rechte des Spediteurs	Beispiele
§ 453 (2)		
§ 455 (1)		
§ 455 (1)		
§ 455 (2)		
§ 458		
§ 460		
§ 464		

Datum:	ÜA: Rechte und Pflichten des Spediteurs	BSGA >
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

§ 453 HGB Speditionsvertrag

(1) Durch den Speditionsvertrag wird der Spediteur verpflichtet, die Versendung des Gutes zu besorgen. (…)

(2) Der Versender wird verpflichtet, die vereinbarte Vergütung zu zahlen.



§ 454 Besorgung der Versendung

(1) Die Pflicht, die Versendung zu besorgen, umfaßt die Organisation der Beförderung, insbesondere

1. die Bestimmung des Beförderungsmittels und des Beförderungsweges,
2. die Auswahl ausführender Unternehmer, den Abschluß der für die Versendung erforderlichen Fracht-, Lager- und Speditionsverträge sowie die Erteilung von Informationen und Weisungen an die ausführenden Unternehmer und
3. die Sicherung von Schadensersatzansprüchen des Versenders. (…)

(2) Zu den Pflichten des Spediteurs zählt ferner die Ausführung sonstiger vereinbarter auf die Beförderung bezogener Leistungen wie die Versicherung und Verpackung des Gutes, seine Kennzeichnung und die Zollbehandlung.

(3) Der Spediteur schließt die erforderlichen Verträge im eigenen Namen oder, sofern er hierzu bevollmächtigt ist, im Namen des Versenders ab.

(4) Der Spediteur hat bei Erfüllung seiner Pflichten das Interesse des Versenders wahrzunehmen und dessen Weisungen zu befolgen.

§ 455 Behandlung des Gutes, Begleitpapiere, Mitteilungs- und Auskunftspflichten

(1) Der Versender ist verpflichtet, das Gut, soweit erforderlich, zu verpacken und zu kennzeichnen und Urkunden zur Verfügung zu stellen sowie alle Auskünfte zu erteilen, deren der Spediteur zur Erfüllung seiner Pflichten bedarf. Soll gefährliches Gut versendet werden, so hat der Versender dem Spediteur rechtzeitig in Textform die genaue Art der Gefahr und, soweit erforderlich, zu ergreifende Vorsichtsmaßnahmen mitzuteilen.

(2) Der Versender hat, auch wenn ihn kein Verschulden trifft, dem Spediteur Schäden und Aufwendungen zu ersetzen, die verursacht werden durch

1. ungenügende Verpackung oder Kennzeichnung,
2. Unterlassen der Mitteilung über die Gefährlichkeit des Gutes oder
3. Fehlen, Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der Urkunden oder Auskünfte, die für eine amtliche Behandlung des Gutes erforderlich sind.

Datum:	ÜA: Rechte und Pflichten des Spediteurs	BSGA
Klasse:	LF 4: Verkehrsträger vergleichen und Frachtaufträge im Güterverkehr bearbeiten	

§ 458 Selbsteintritt

Der Spediteur ist befugt, die Beförderung des Gutes durch Selbsteintritt auszuführen. Macht er von dieser Befugnis Gebrauch, so hat er hinsichtlich der Beförderung die Rechte und Pflichten eines Frachtführers oder Verfrachters. In diesem Fall kann er neben der Vergütung für seine Tätigkeit als Spediteur die gewöhnliche Fracht verlangen.

§ 460 Sammelladung

(1) Der Spediteur ist befugt, die Versendung des Gutes zusammen mit Gut eines anderen Versenders auf Grund eines für seine Rechnung über eine Sammelladung geschlossenen Frachtvertrages zu bewirken. (…)

§ 461 Haftung des Spediteurs

(1) Der Spediteur haftet für den Schaden, der durch Verlust oder Beschädigung des in seiner Obhut befindlichen Gutes entsteht. (…)

(2) Für Schaden, der nicht durch Verlust oder Beschädigung des in der Obhut des Spediteurs befindlichen Gutes entstanden ist, haftet der Spediteur, wenn er eine ihm nach § 454 obliegende Pflicht verletzt. Von dieser Haftung ist er befreit, wenn der Schaden durch die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht abgewendet werden konnte.

(3) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verhalten des Versenders oder ein besonderer Mangel des Gutes mitgewirkt, so hängen die Verpflichtung zum Ersatz sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes davon ab, inwieweit diese Umstände zu dem Schaden beigetragen haben.

§ 464 Pfandrecht

Der Spediteur hat wegen aller durch den Speditionsvertrag begründeten Forderungen sowie wegen unbestrittener Forderungen aus anderen mit dem Versender abgeschlossenen Speditions-, Fracht- und Lagerverträgen ein Pfandrecht an dem Gut. (…)

Spediteure sind Kaufleute des Verkehrs. Sie verkaufen ihrem Auftraggeber eine Dienstleistung, die die Organisation von Güterversendungen zu Gegenstand hat. Den eigentlichen Transport übernehmen Frachtführer. Der Spediteur kauft die Frachtführerleistung nur ein.
Spediteure, die ausschließlich die Beförderung organisieren (besorgen), nennt man auch klassische Spediteure oder Schreibtischspediteure.
Heute beschränken sich Spediteure aber häufig nicht auf die reine Besorgungstätigkeit, sondern werden als Frachtführer tätig oder organisieren komplexe logistische Dienstleistungen.
Der Gesetzgeber hat bestimmt, dass ein Spediteur in drei Fällen wie ein Frachtführer zu behandeln ist.

Selbsteintritt HGB § 458	
Fixkostenspedition HGB § 459	
Sammelladung HGB § 460	

Aufgabenstellung:

Stelle für die folgenden Texte die Vertragsbedingungen jeweils in einer kleinen Grafik dar.

1. Die Spedition Berger bekommt von der Wendering AG einen Auftrag die Versendung eines Containers von München nach Berlin zu organisieren. Der Spediteur macht von seinem Recht Gebrauch, die Güterbeförderung selber durchzuführen.
2. Die Spedition Berger bekommt von den Unternehmen Meier AG, Schmidt GmbH und der Müller KG den Auftrag die Versendung von jeweils drei Kartons von Frankfurt nach Barcelona zu organisieren. Der Spediteur fasst diese Kartons von den unterschiedlichen Versendern zu einer Sammelladung zusammen. Da die Spedition Berger keine eigenen LKWs besitzt wird die gesamte Sendung an den Frachtführer EUROTRANS übergeben. In Barcelona wird sich die Spedition Homberg um die Verteilung an die Endempfänger kümmern.
3. Die Spedition Berger bekommt von der Wendering AG einen Auftrag die Versendung von 6t Weizen von Hannover nach Hamburg zur Enders GmbH zu organisieren. Die Wendering AG vereinbart mit der Spedition Berger einen festen Preis für die zu erbringende Leistung. Da die Spedition Berger keine eigenen LKWs besitzt werden die 6t Weizen an den Frachtführer EUROTRANS übergeben.

1. Die Sebastian Möller KG beauftragt die Weser Logistik mit dem Transport von 2 x 20´ Containern von Dortmund nach Shanghai. Wir haben unten stehende Offerte unterbreitet, welche die Sebastian Möller KG unverändert annimmt. Beurteilen Sie, welche Funktion der Spediteur aus rechtlicher Sicht einnimmt.

2. Die Sebastian Möller KG meldet sich auf die Offerte und bittet um eine Reduzierung der Seefrachtrate um 50,00 €. Die Weser Logistik sagt ihrem Kunden zu, so fern es ihnen möglich ist, eine Reduktion der Seefracht zu erreichen. Die Sebastian Möller KG sagt zu diesen Bedingungen zu. Beurteilen Sie, welche Funktion der Spediteur aus rechtlicher Sicht einnimmt.

Weser Logistik GmbH

Weser Logistik GmbH • Osterdeich 1• 28205 Bremen

Firma
Sebastian Möller KG
Dauestr. 4
20359 Hamburg

Kunde Nr. 724739 **Rechnung Nr.** 183098 **Datum:** 14.09.20__

lfd. Nr.	**Speditionsleistung**	Anzahl	**Preis je Einheit in EUR**	Gesamtpreis **in EUR**
1	Vorlauf	1	235,00	235,00
2	Container packen 20´	2	135,00	270,00
3	THC	2	205,00	410,00
4	ISPS	2	14,00	28,00
5	Seefracht	2	300,00	600,00
6	BAF	2	30,00	60,00
7	CAF	2	17,00	34,00
				1.637,00

Das Zahlungsziel beträgt 30 Tage netto Kasse oder unter Abzug von 2 % Skonto innerhalb von 10 Tagen.

Schadensarten

Der Umgang mit fremder Ware ist immer gefahrengeneigt. Besonders viele Probleme treten deshalb bei der Haftung des Spediteurs auf. Dabei kann es in der speditionellen Praxis zu ganz unterschiedlichen Schäden kommen.

Schadensarten		Beispiele
Güterschäden		
Vermögensschäden		

Haftungsprinzipien und Haftungshöhe

Grundsätzlich unterscheidet das Handelsgesetzbuch zwei Haftungsprinzipien nämlich die Gefährdungshaftung und Verschuldenshaftung.

Welches Haftungsprinzip zum Tragen kommt, ist davon abhängig, in welcher Funktion der Spediteur tätig wird. Dabei kommt es darauf an, ob der Schaden passiert ist, als der Spediteur das Gut in seinen Händen, in seiner Obhut oder, ob er den Fehler von Schreibtisch bei der Besorgung der Versendung gemacht hat, ohne dass er das Gut jemals selbst in den Händen hatte.

Gefährdungshaftung bedeutet, dass der Spediteur von der Übernahme bis zur Ablieferung des Gutes haftet, also solange er die Güter in Gewahrsam (Obhut) hat. Ob er an dem Schaden Schuld ist, ist dabei zunächst unerheblich.

Verschuldenshaftung hingegen bedeutet, dass der Spediteur nur haftet, wenn er tatsächlich den Schaden verursacht hat.

Die Haftungshöhe wird im HGB in Sonderziehungsrechten angegeben. Ein Sonderziehungsrecht wird aus den Währungen Euro, Dollar, englischem Pfund und Yen gebildet und ist nur eine Rechnungseinheit. Es muss jeweils in den Wert der entsprechenden Währung umgerechnet werden.

Haftungsprinzip	Erläuterung der Haftung	Haftungshöhe
Gefährdungshaftung		
Verschuldenshaftung		

Übungsaufgaben Haftung des Spediteurs nach HGB I:

Bei der JoPa Logistics Spedition ist heute leider ein Unglückstag. Folgende Schäden treten auf:

1. Am Umschlagslager werden mehrere Paletten Computer auf den LKW nach Hamburg verladen. Der Fahrer des Gabelstaplers passt aber leider nicht auf und fährt rückwärts in eine der Paletten. 12 Computer sind unbrauchbar. Ein Computer wiegt 3 kg und hat einen Wert von 2.000 €. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf 24.000 €.

2. Die Spedition JoPa Logistics befördert mit eigenem LKW eine Sendung Elektroteile zur Firma Maschinex nach Hannover. Unterwegs hat der LKW einen Reifenschaden. Der LKW kommt ins Schleudern und der Hänger kippt um. Auf dem Hänger befanden sich die wichtigen elektronischen Ersatzteile für die Firma Maschinex. Sie sind durch den Unfall völlig unbrauchbar. Da die Ersatzteile jetzt in Hannover nicht pünktlich eingebaut werden können, steht bei der Firma Maschinex ein Produktionsband still. Es dauert eine Woche bis andere Ersatzteile gelliefert werden können. Schaden: 500.000 €

3. Auf dem gleichen LKW nach Hannover befanden sich auch Maschinenteile für die Firma Grabber. Da sie nicht auf dem verunglückten Hänger, sondern auf dem Maschinenwagen geladen waren, wurden sie bei dem Unfall zwar nicht beschädigt, doch wurden sie nicht mehr zum vereinbarten Termin geliefert. Durch den Unfall musste die Sendung auf einen Ersatz-LKW ungeladen werden. Dadurch konnte die Sendung erst einen Tag später an den Empfänger ausgeliefert werden. Der Firma Grabber, die die Teile dringend in eine ihrer Maschinen einbauen wollte, ist durch die Zeitverzögerung ein Schaden von 10.000 € entstanden.

4. Ein Lagermitarbeiter der Spedition JoPa Logistics belädt den speditionseigenen LKW nach München. Schon in der dritten Kurve fällt die gestapelte Ware im LKW durcheinander und wird beschädigt, weil der Lagermitarbeiter keine Ladungssicherung betrieben hat. Betroffen ist auch eine Sendung der Müller KG. 4 Europaletten a 380 kg dieses Kunden sind beschädigt. Der Warenwert je Palette beträgt 600 €.

Aufgaben:

a. Geben Sie an, welche Schadensart vorliegt.
b. Begründen Sie, ob die Spedition JoPa Logistics ihrer Meinung nach für den Schaden haften muss.
c. Berechnen Sie den Schadensersatz, den die JoPa Logistics bei Fall 4 nach HGB an den Auftraggeber zahlen muss. 1 Sonderziehungsrecht = 1,20 €

LF 4	**Grundlagen der Spedition** ÜA: Die Haftung des Spediteurs nach HGB II	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Zunächst wurde die Haftung des Frachtführers betrachtet. Der Versender erteilt jedoch dem Spediteur den Speditionsauftrag und hat daher nur mit diesem einen Vertrag, wird also ihn bei Schäden oder Unregelmäßigkeiten zur Haftung heranziehen. Die Haftung des Spediteurs unterscheidet zwei Schadensarten und damit auch zwei Haftungsprinzipien:

HGB-Haftung des Spediteurs

- **§ 458:** _____
- **§ 459:** _____
- **§ 460:** _____
- **§ 461,1:** _____

Frachtführer-Haftung

Schadensarten, -höhe
- Güterschäden bis 8,33 SZR/kg
- reine Vermögensschäden: (z.B. Verspätung 3x Fracht)
- Güterfolgeschäden keine Haftung

Haftungsprinzip
- Obhutshaftung, verschuldensunabhängig
- aber: Haftungsausschlüsse
- daher: Gefährdungshaftung, Verschulden nicht erforderlich

Folge: Häufige Anwendung !!!

- **§§ 461,2; 454:** _____

Spediteur-Haftung

Schadensarten, -höhe
- reine Vermögensschäden Haftung unbegrenzt
- Güterfolgeschäden keine Haftung

Haftungsprinzip:
- Verschuldenshaftung; Haftung nur, wenn Verschulden des Spediteurs vorliegt
- Haftung auch für eigene Mitarbeiter und ggf. Zwischenspediteure
- umgekehrte Beweislast; dem Spediteur muss nicht sein Verschulden bewiesen werden, sondern er muss seine Sorgfalt nachweisen

Beispiele für Verschulden:
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Arbeitsauftrag:

Auf den folgenden Seiten findet Ihr eine Auftragsabwicklung in die der Spediteur und sein Kunde involviert sind. Ihr könnt Euch entscheiden, diesen Auftrag in Einzelarbeit zu bearbeiten oder mit einem Partner zu arbeiten.

In diesem Fall ist eine Partnerarbeit sehr sinnvoll, damit die unterschiedlichen Perspektiven deutlicher werden. Also einer sollte den Kunden spielen und der andere den Job des Spediteurs übernehmen.

Versender

Situation:

Sie sind Mitarbeiter der **HUT Chemiehandels AG (**Hanseatic Trade Center / 7. Stock, Kehrwiederspitze 2, 21069 Hamburg) und beauftragen regelmäßig die Hanse Spedition. Dazu benutzen Sie entsprechende Speditionsauftragsformulare. So auch für die folgende Sendung:

20 Fässer Propylenglycol auf 5 Euro-Paletten mit insgesamt 4.450 kg sowie 20 Fässer Propylenglycol auf 3 Industriepaletten (100x80x100 /LxBxH cm), 4.000 kg. Es handelt sich nicht um Gefahrgut. Die Lieferadresse ist BayernPlast, Blombergstr. 40, 80995 München. Die Anlieferung beim Kunden muss erfolgen bis spätestens 12.09.2013, 16.00 Uhr.

Arbeitsauftrag:

1. Füllen Sie den Speditionsauftrag aus!

2. Legen Sie ihn in das „Fax-Gerät“ (= Lehrerpult).

   ✎

3. Eventuell werden Sie von der Hanse Spedition angerufen und nach fehlenden Angaben befragt. Falls Sie nicht über die notwendigen Angaben verfügen, dann überlegen Sie sich bitte eigene sinnvolle Antworten.

LF 4	**Grundlagen der Spedition** Der Speditionsauftrag	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Versender

1) Versender Ansprechperson: Telefon: 2) Beladestelle 3) Sendungs-/Ladungs-Bezugnummer	25) **Speditionsauftrag**snummer 26) Auftrag eingegangen am: **Hanse Spedition** Chilehaus Fischertwiete 12 20487 Hamburg Tel.: 040 2525-0 Fax: 040 2525-20
4) Empfänger	
5) Anliefer-/Abladestelle	6) Vermerke

7) Zeichen und Nr.	8) Anzahl	9) Packstücke	10) Inhalt	11) Nettogewicht / kg	12) Bruttogewicht / kg
13) Summe		14) Rauminhalt cbm/Lademeter Summen		15)	16)

17) Gefahrgut-Klassifikation

18) Gefahrgut-Bezeichnung

19) Frankatur	20) Warenwert €	21) SLVS-Verbotskunde ☐ Nein ☐ Ja	23) Versender-Nachnahme €
		22) Transportversicherung vomSpediteur zu decken mit €	

24) Anlagen	27) Transportmittel-Nr. 28) LKW-Code
Übernahmebestätigung des Fahrers: Obige Sendung vollständig und in ordnungsgemäßem Zustand übernommen Datum Uhrzeit Unterschrift	Empfangsbestätigung des Warenempfängers Obige Sendung vollständig und in ordnungsgemäßem Zustand empfangen Die Sendung enthält davon getauscht Euro-Flach-Pal. Euro-Flach-Pal. Euro-Gitterbox-Pal. Euro-Gitterbox-Pal.

Es gelten die Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp). Gerichtstand ist der Firmensitz des Versandspediteurs

Spediteur

Situation:
Sie arbeiten bei der Hanse Spedition, Hamburg und erhalten heute wieder einmal von Ihrem Stammkunden, der HUT Chemiehandels AG einen Speditionsauftrag. Da die HUT AG bei Ihnen regelmäßiger Kunde ist, benutzt sie ein von Ihnen vorgefertigtes Formular, das Sie an Ihre Stammkunden in ausreichender Anzahl verteilen.

Arbeitsauftrag:

1. Notieren Sie, welche Angaben Sie als Spediteur grundsätzlich vom Kunden benötigen.
   ✎

2. Prüfen Sie dann, ob der Auftrag Ihres Kunden alle für Sie relevanten Informationen enthält.
   ✎

3. Erfragen Sie bei Ihrem Kunden evtl. fehlende Informationen.
   ✎

Spediteur

In der Regel bekommt der Spediteur den Speditionsauftrag vom Versender heutzutage per Mail. Außerdem erhält der Abholfahrer oft ein Exemplar ausgehändigt. Der Speditionsauftrag ist die Auftragsgrundlage für den Spediteur und für die weitere Abwicklung entscheidend.
Ebenso wie die **Form** des Speditionsauftrages ist auch der **Inhalt nicht vorgeschrieben**. Der Speditionsauftrag kann daher mündlich, schriftlich oder durch konkludentes Handeln abgegeben werden. Aus Beweisgründen bietet sich die schriftliche Form jedoch grundsätzlich an. Je nach Art des Auftrages sind aber bestimmte Angaben im Speditionsauftrag **wichtig für die reibungslose Abwicklung**.

Für die Abwicklung **nationaler LKW-Verkehre** können das z.B. folgende Punkte sein:

1. Versender: Adresse, Kundennummer, evtl. Ansprechpartner
2. Ladestelle: Kann von 1. abweichen. Oft bei Handelsunternehmen der Fall, die nur ein Büro haben, aber keine Fertigung oder Lager
3. Besondere Vermerke/Versandvermerke: Z.B. handelt es sich um Termingut? Ist bei der Be- oder Entladung etwas Besonderes zu beachten?
4. Anlagen: Wird die Sendung von Dokumenten begleitet?
5. Empfänger: Adresse, Kundennummer, evtl. Ansprechpartner
6. Entladestelle: Kann von 5. abweichen
7. Angaben zur Sendung: Gewicht und Maß, Verpackung (Flachpaletten, Gitterboxen, Kartons etc.). Diese Angaben werden für die Teilsendungen und als Summe aller Teilsendungen aufgeführt. Markierung, Gefahrgut?
8. Neutralität: Manchmal darf der Empfänger weder an der Sendung noch an den Papieren erkennen, woher die Ware stammt. Hier muss der Spediteur die Neutralität waren und evtl. die Sendung und/oder die Papiere neutralisieren.
9. Frankatur: Auch Lieferbedingung genannt. Wird die Sendung „frei“ geliefert, so haben Käufer und Verkäufer das so vereinbart (z.B. Lieferung frei Lager). In diesem Fall ist der Versender der Frachtzahler. Bei Frankatur „unfrei“ hat der Käufer z.B. ab Auslieferungslager gekauft und muss die Kosten selbst tragen. Es ist für den Spediteur wichtig zu wissen, wer der Rechnungsempfänger ist!

Der DSVL – Deutscher Speditions- und Logistikverband hat das gängigste Musterformular herausgegeben.

Sie sind als Mitarbeiter in der Lohmeier Handels KG, Nordstraße 32 in 12487 Berlin, und dort in der Versandabteilung tätig. Der Abteilungsleiter gibt Ihnen einen Lieferschein für eine Sendung Maschinenteile, die ein Kunde, die „Überall und Söhne“, Seestraße 26 in 80802 München gerade bestellt hat.

Die interne Auftragsnummer FTM 5588/ 1 wird auch die Markierung auf den Kartons sein. Zusätzlich werden die Colli fortlaufend nummeriert. Der Lieferschein soll der Sendung beigelegt werden.

Es handelt sich dabei um 20 Euro-Paletten (FP) mit je 18 Kartons des Artikels 70 A à 52 kg, 8 Paletten (FP) mit je 20 Kartons des Artikels 8 US mit je 38 kg und 7 Kartons des Artikels 45 P mit je 25 kg. Außerdem 6 FP mit je 20 Kartons Messgeräten à 10 kg.

Eine wichtige Bedingung des Kunden war, daß die Sendung bereits zwei Tage nach dem heutigen Bestellungstag bis 12 Uhr in München angeliefert werden kann, da es sonst zu einem Stillstehen der Produktionsanlage kommt. Diese Lieferung am übernächsten Werktag hat ein Kollege in der Vertriebsabteilung Ihres Betriebes schon pauschal und verbindlich zugesagt.

Der Kunde hat die Sendung frei Station München gekauft. Sie steht in Ihrem Lager im Mühlenhagen 149, Hamburg-Rothenburgsort zur Verfügung. Als Mitarbeiter in der Versandabteilung sollen Sie jetzt den Spediteur damit beauftragen, den Transport der Sendung nach München zu veranlassen.

Aufgabe:

1. Suchen Sie sich einen Partner. Dieser soll die Rolle der Lothar Vogts Spedition übernehmen.
2. Führen Sie ein Gespräch mit dem Mitarbeiter der Lothar Vogts Spedition. Überlegen Sie sich, welche Informationen für den Spediteur notwendig sind, damit der Auftrag des Kunden möglichst ohne Probleme, Missverständnisse oder Rückfragen durchgeführt werden kann?
3. Klären Sie im Gespräch, ob noch weitere Informationen notwendig sind! **Lesen Sie bitte nicht nur die Fallschilderung vor!**
4. Erstellen Sie als Spediteur, anhand des Gesprächs, einen vollständigen Speditionsauftrag s.u.
5. Klären Sie mit Ihrem Partner, wann genau der Speditionsvertrag zustande gekommen ist. Gehen Sie dabei auf die gesetzlich vorgeschriebene Form ein.

Speditionsauftrag

1 Versender/Lieferant 2 Lieferanten Nr.

3 Speditionsauftrag-Nr.

4 Nr. Versender beim Versandspediteur

5 Beladestelle

6 Datum 7 Relations-Nr.

8 Sendungs-/Ladungs-Bezugs-Nr.

9 Versandspediteur 10 Spedlteur-Nr.

11 Empfänger 12 Empfänger-Nr

Lothar Vogts
SpeditionsGmbH
Holstenwall 14-17
20355 Hamburg

13 Bordero-/Ladeliste-Nr.

15 Versendervermerke für den Versandspediteur

14 Anliefer-/Abladestelle

16 Eintreff-Datum 17 Eintreff-Zeit

18 Zeichen und Nr.	19 Anzahl	20 Packstück	21 Art	22 Inhalt	23 Lademittel-Gewicht in kg	24 Brutto-Gewicht in kg

25 Summe: 26 Rauminhalt m³ / Lademeter 27 Summen: 28

Gefahrgut-Klassifikation Nettomasse kg/l

UN-Nr. Klasse Verpackungsgruppe 29 ☐ GGVSE ☐ ADR ☐ RID

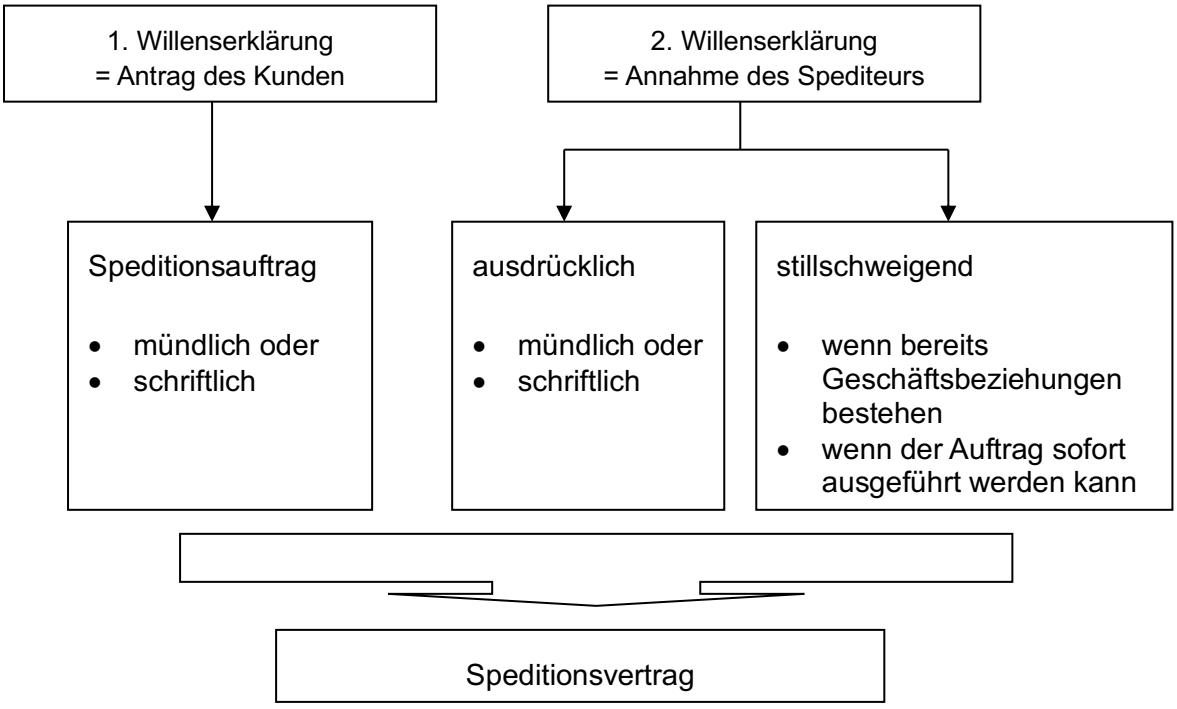
30 Gefahrgut-Bezeichnung

31 Frankatur 32 Warenwert 33 Warenwert f. Transp.-Versicherung 34 Versender-Nachnahme

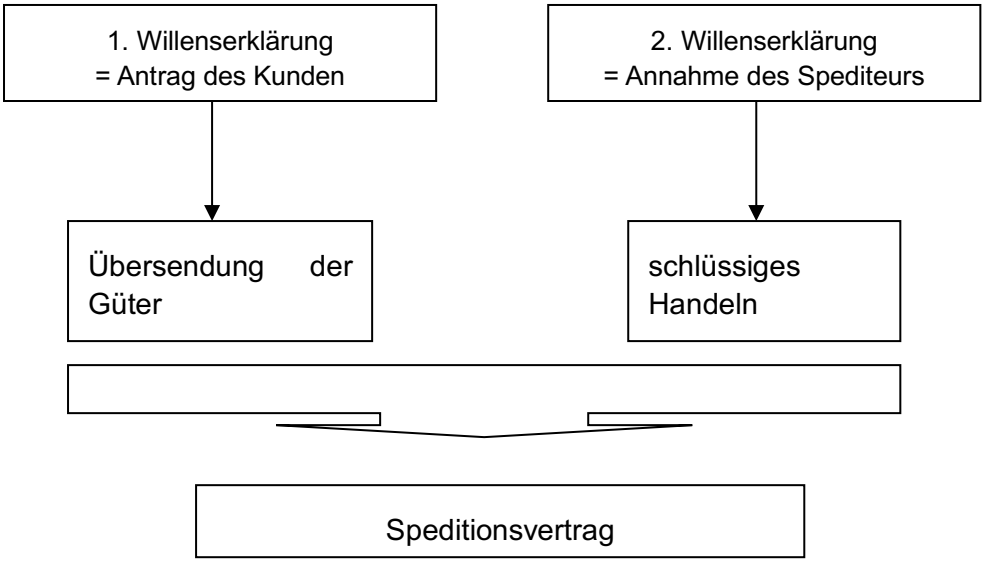
35 Anlagen

Zustandekommen des Speditionsvertrages durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen
(Antrag = 1. Schritt und Annahme = 2. Schritt)

1. Möglichkeit



2. Möglichkeit



3. Möglichkeit

